



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

La Plata, 19 de marzo de 2024.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en este expediente registrado bajo el N° FLP 55351/2022, caratulada: "M., C. A. S/ Infracción Ley 22.362", procedente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 1.

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución mediante la cual el juez de grado decretó el procesamiento sin prisión preventiva de C. A. M., en orden al delito previsto y penado por el artículo 31, inciso "d" de la ley 22.362. A su vez, fijó la suma de trescientos mil pesos (\$300.000) en concepto de embargo.

Dicha impugnación se encuentra informada en esta instancia por la representante a cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 2. A su turno, la Fiscalía General ante la Cámara no adhirió a la apelación deducida.

II. En primer lugar, la defensa considera que los elementos reunidos en el caso no permiten encuadrar el obrar de su asistido con el ilícito que se investiga.

Manifiesta que no se ha podido evidenciar efectos negativos sobre los titulares marcarios en tanto el volumen no resulta considerable a la luz de la cantidad de prendas secuestradas. En este sentido, entiende que la acción que se imputa a su asistido no alcanza para afectar el bien jurídico de manera tal que justifique la intervención del derecho penal. En efecto, considera que la conducta reprochada resulta atípica en el sentido expuesto.



Asimismo, opina que atento las características de la mercadería incautada no puede aseverarse que los titulares de derechos marcarios hayan podido verse desprestigiados o perjudicados por su comercialización, así como tampoco que se haya engañado a sus potenciales compradores.

Considera que el carácter espurio de los elementos secuestrados podía ser apreciado a simple vista por lo que no existía capacidad alguna de engaño al consumidor. Expresa que dada la insignificancia de la conducta atribuida y el carácter burdo de la falsificación de las prendas, se impone la atipicidad del comportamiento del imputado ante la inidoneidad para generar un perjuicio en la tutela del bien jurídico.

Por último, se agravia del monto fijado en concepto de embargo en tanto resulta, a su entender, extremadamente elevado.

En la oportunidad prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, la defensa solicita que se tengan por reproducidos los argumentos vertidos por su antecesor en el recurso de apelación y agrega las reservas de recurrir ante casación y del caso federal.

III. A efectos de comprender los acontecimientos que se investigan, cabe señalar que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia presentada por M. E. I. Camino, en su carácter de apoderada de las firmas: Nike, Levi Strauss, Tommy Hilfiger, Converse, Calvin Klein, Puma y Under Armour, donde refirió que el objeto radicaba en la presunta comercialización de productos con marcas falsificadas y/o imitadas sin la debida





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

autorización de sus titulares registrales. Ello, tuvo lugar en el local comercial conocido como "E.", ubicado en la calle L. XXX de la localidad de L. d. Z., donde se comercializaba indumentaria cuyos derechos marcarios pertenecían a sus representados, para lo cual adjuntó fotografías tanto del interior como del exterior del local en mención.

IV. Consignados los agravios y relatados sintéticamente los hechos que motivaron la presente causa, corresponde comenzar el tratamiento de la cuestión recordando que el artículo 31 inciso "d" de la Ley N° 22.362 de "Marcas y Designaciones" establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años, pudiendo aplicarse además una multa de un millón a ciento cincuenta millones de pesos, el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

De la "Exposición de Motivos" de la referida ley surge que la asunción por parte del Estado de la acción penal pública estuvo justificada por la necesidad de dinamizar el anterior régimen de la Ley 3.975 "reconociendo en la actividad que se persigue una verdadera falsificación, con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública".

En tal sentido, se ha dicho que "no existe afectación o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley 22.362 en los casos en que la calidad visiblemente apócrifa del producto de que se trate y ciertas circunstancias que hacen al contexto de venta, tornan inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor" (conf. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV en causa n° 16041, caratulada "García Baltazar, Ronald



Gilberto s/ recurso de casación", fallo del 16 de mayo de 2013).

Por consiguiente, para la configuración del delito de puesta a la venta o comercialización de productos con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas, se requiere la potencial confusión en el público consumidor acerca de la originalidad del producto.

Sentado ello, se advierte a partir del peritaje realizado por el personal de la División Criminalística y Estudios Forenses de la Jefatura Sur, a los fines de evaluar su calidad, que las características que tienen las prendas originales distan ampliamente de las que poseían los elementos secuestrados. Entre las diferencias se encuentran: la ausencia de etiquetas con sus correspondientes características de confección, talle, cuidados, la ausencia de packaging, entre otras cualidades que hacen a la esencia de la calidad original de la prenda en cuestión (ver informe pericial en el Sistema Lex100).

Precisamente, de la lectura de la causa se desprende que la mercadería carece a todas luces de capacidad para afectar el bien jurídico protegido por la norma, ya que las características de los productos no reúnen las condiciones de idoneidad necesarias para provocar engaño en el consumidor respecto de los elementos originales.

Por ello, sin perjuicio de las consideraciones plasmadas por el juez de primera instancia acerca de la responsabilidad penal, lo cierto es que este Tribunal considera que los agravios de la defensa deberán tener recepción favorable. Ello, en virtud de las conclusiones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

del estudio pericial y teniendo en cuenta las condiciones en que eran exhibidos los elementos para su comercialización.

En suma, no existe afección o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley 22.362 en este caso particular, dado que las circunstancias en que fueron incautados los productos y su baja calidad tornan inidónea la comercialización cuestionada para causar confusión.

Finalmente, en atención al temperamento que aquí se adoptará, el tratamiento de los restantes agravios se ha tornado, por el momento, insustancial.

V. En orden a las consideraciones que anteceden, corresponde dejar sin efecto la resolución apelada y disponer el sobreseimiento del imputado por no constituir delito el hecho investigado.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución apelada y en consecuencia, decretar el SOBRESEIMIENTO de C. A. M. con relación a los hechos por los que fue indagado, dejando expresa constancia de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado (conf. artículo 336, inciso 3°, del CPPN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen, que deberá cumplir con las restantes notificaciones de rigor.

.

JORGE EDUARDO DI LORENZO
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CAMARA



Ante mí:

LAUREANO ALBERTO DURAN
SECRETARIO DE CAMARA

Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo del CPPN (artículo 109 RJN).

LAUREANO ALBERTO DURAN
SECRETARIO DE CAMARA

